ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)
Федерация Обмана, Красноречия и Стратегии (Ф.О.К.С.)

Редакция от «15» октября 2026 г.

Настоящее Пользовательское соглашение (далее — «Соглашение») является публичной офертой в соответствии со ст. 437 и 438 Гражданского кодекса Российской Федерации и регулирует отношения между:

Индивидуальным предпринимателем Апциаури Звиадом Теймуразовичем (ОГРНИП 324508100517988, ИНН 151008158772), именуемым в дальнейшем «Правообладатель» / «Оператор», и любым физическим лицом, использующим Телеграм-бот и/или веб-приложение (далее — «Пользователь»).

Начиная использовать Бот и/или Приложение, Пользователь выражает своё полное и безоговорочное согласие с условиями настоящего Соглашения. В случае несогласия с условиями Соглашения Пользователь обязан немедленно прекратить использование Бота и/или Приложения.

Настоящее Соглашение не требует двустороннего подписания и имеет юридическую силу электронного документа.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Правообладатель / Оператор — Индивидуальный предприниматель Апциаури Звиад Теймуразович, предоставляющий Пользователям доступ к Боту и/или Приложению, организующий игровые мероприятия и обрабатывающий персональные данные.

1.2. Бот/Приложение — Телеграм-бот и/или веб-приложение Федерации Обмана, Красноречия и Стратегии (Ф.О.К.С.), предназначенные для организации и проведения игр в городскую (кастомную) мафию, ведения рейтингов, управления подписками и тотемами, а также для коммуникации между участниками.

1.3. Пользователь — дееспособное физическое лицо, прошедшее регистрацию в Боте и/или Приложении и принявшее условия настоящего Соглашения. Пользователями могут быть как совершеннолетние, так и несовершеннолетние лица (при условии наличия согласия законных представителей в соответствии с Политикой обработки персональных данных).

1.4. Учётная запись (Аккаунт) — уникальная учётная запись Пользователя, создаваемая в момент регистрации, содержащая данные для доступа к функционалу Бота и/или Приложения.

1.5. Тотем — символическая принадлежность Пользователя к конкретному клубу в составе Федерации, дающая право на получение внутриигровых привилегий и участие в тотемных активностях.

1.6. Подписка — платный доступ к расширенному функционалу Бота и/или Приложения, а также к дополнительным привилегиям в рамках выбранного Тотема.

1.7. Вероятности — платные пакеты ролей, приобретаемые Пользователем для участия в игровых сессиях и влияющие на распределение ролей в игре.

1.8. Правила игры — внутренние правила проведения игровых сессий, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Соглашения и размещённые в Боте и/или Приложении.

1.9. Контент — любая информация, тексты, изображения, аудио- и видеоматериалы, размещаемые Пользователями и Правообладателем в Боте и/или Приложении.

1.10. Игровой вечер (мероприятие) — очная встреча игроков в согласованном месте (ресторане, клубе) для проведения партий в городскую мафию под руководством ведущего.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящее Соглашение является договором присоединения в соответствии со ст. 428 ГК РФ. Условия Соглашения определяются Правообладателем в одностороннем порядке, а Пользователь присоединяется к ним в целом.

2.2. Правообладатель оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Соглашение в одностороннем порядке. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента её размещения в Боте и/или Приложении.

2.3. Использование Бота и/или Приложения Пользователем после внесения изменений означает полное и безоговорочное принятие новой редакции Соглашения.

2.4. Настоящее Соглашение действует на всей территории Российской Федерации.

2.5. Бот и/или Приложение предоставляются Пользователю на условиях простой (неисключительной) лицензии на срок использования.

2.6. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются:
- Политика обработки персональных данных;
- Правила игры в городскую мафию Федерации Ф.О.К.С.

3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

3.1. Правообладатель предоставляет Пользователю право использования Бота и/или Приложения в личных некоммерческих целях в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

3.2. Пользователь получает доступ к функционалу Бота и/или Приложения, включая, но не ограничиваясь:
- регистрация и создание Учётной записи;
- запись на игровые вечера;
- участие в игровых сессиях (включая получение роли и голосование);
- общение с другими Пользователями;
- получение информации о предстоящих мероприятиях;
- покупка Подписок, Вероятностей, Иммунитетов и иных внутриигровых услуг.

4. РЕГИСТРАЦИЯ И УЧЁТНАЯ ЗАПИСЬ

4.1. Для получения доступа к полному функционалу Бота и/или Приложения Пользователь обязан пройти процедуру регистрации.

4.2. При регистрации Пользователь обязуется предоставить достоверные и актуальные сведения. Пользователь несёт полную ответственность за достоверность предоставленных данных, включая дату рождения.

4.3. Пользователь самостоятельно несёт ответственность за сохранность своих учётных данных и за все действия, совершённые с использованием его Учётной записи.

4.4. Пользователь обязан немедленно уведомить Правообладателя о любом несанкционированном доступе к своей Учётной записи.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Правообладатель обязуется:
5.1.1. Обеспечивать работоспособность Бота и/или Приложения в соответствии с его функциональным назначением.
5.1.2. Оказывать Пользователю техническую поддержку по вопросам использования Бота и/или Приложения.
5.1.3. Обрабатывать персональные данные Пользователя в соответствии с действующим законодательством РФ и Политикой обработки персональных данных.

5.2. Правообладатель имеет право:
5.2.1. Вносить изменения в функционал Бота и/или Приложения, а также в Правила игры.

5.2.2. Приостанавливать или прекращать доступ Пользователя к Боту и/или Приложению в случае нарушения условий настоящего Соглашения.
5.2.3. Собирать статистические данные об использовании Бота и/или Приложения для улучшения его работы.
5.2.4. Изменять стоимость платных услуг, предварительно уведомив Пользователей через Бот и/или Приложение.
5.2.5. Ограничивать или блокировать доступ Пользователя в случае выявления недостоверных персональных данных.

5.3. Пользователь обязуется:
5.3.1. Использовать Бот и/или Приложение исключительно в соответствии с настоящим Соглашением и Правилами игры.
5.3.2. Не совершать действий, направленных на нарушение работы Бота и/или Приложения.
5.3.3. Не использовать Бот и/или Приложение для совершения противоправных действий.
5.3.4. Не нарушать права интеллектуальной собственности Правообладателя и третьих лиц.
5.3.5. Не размещать в Боте и/или Приложении информацию, нарушающую законодательство РФ и права третьих лиц.
5.3.6. Уважительно относиться к другим Пользователям, ведущим и персоналу мероприятий.

5.4. Пользователь имеет право:
5.4.1. Использовать Бот и/или Приложение в соответствии с его функциональным назначением.
5.4.2. В любой момент отказаться от использования Бота и/или Приложения, удалив свою Учётную запись.
5.4.3. Приобретать платные услуги (Подписки, Вероятности, Иммунитеты) в порядке, установленном Правилами игры.

6. ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

6.1. В Боте и/или Приложении предоставляются следующие платные услуги:
- Подписка на Тотем, дающий доступ к расширенному функционалу и привилегиям.
- Вероятности — платные пакеты ролей для игровых сессий.
- Иммунитеты — платные опции, защищающие Пользователя от вылета в игре.
- Иные услуги, которые Правообладатель может ввести в будущем.

6.2. Оплата производится через платёжные системы, интегрированные в Бот и/или Приложение. Моментом оплаты считается зачисление денежных средств на счёт Правообладателя.

6.3. Подписка действует в течение календарного месяца с момента оплаты и автоматически продлевается на следующий месяц, если Пользователь не отменит продление заранее.

6.4. Списание средств за автоматическое продление Подписки производится в день, соответствующий дате первой оплаты.

6.5. Отмена автопродления осуществляется Пользователем в настройках Учётной записи не менее чем за 1 (один) день до даты списания.

6.6. Возврат денежных средств за оплаченные услуги не производится, за исключением случаев технического сбоя, повлёкшего невозможность использования оплаченной услуги. Возврат осуществляется на основании письменного заявления Пользователя.

6.7. Вероятности приобретаются для конкретной игры и не могут быть перенесены или возвращены в случае неиспользования.

7. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

7.1. Исключительные права на Бот и/или Приложение, включая программный код, дизайн, тексты, изображения, логотипы и иные объекты интеллектуальной собственности, принадлежат Правообладателю.

7.2. Пользователю предоставляется простая (неисключительная) лицензия на использование Бота и/или Приложения исключительно в личных некоммерческих целях.

7.3. Пользователь не вправе:
- копировать, модифицировать, декомпилировать или иным образом воспроизводить программный код Бота и/или Приложения;
- использовать Бот и/или Приложение для создания аналогичных сервисов;
- удалять или изменять знаки охраны авторского права.

7.4. Все права на игровые механики, названия ролей, тотемов и другие элементы игровой вселенной Ф.О.К.С. принадлежат Правообладателю.

7.5. Размещая в Боте и/или Приложении собственный Контент, Пользователь предоставляет Правообладателю безвозмездную, бессрочную, неисключительную лицензию на использование такого Контента в целях функционирования Бота и/или Приложения.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Ответственность Правообладателя

8.1.1. Бот и/или Приложение предоставляются «как есть» (as is). Правообладатель не гарантирует, что Бот и/или Приложение будут работать без ошибок и сбоев или соответствовать ожиданиям Пользователя.

8.1.2. Правообладатель не несёт ответственности за:
- любые прямые или косвенные убытки Пользователя, возникшие в результате использования или невозможности использования Бота и/или Приложения, включая упущенную выгоду и потерю данных;
- действия третьих лиц, включая других Пользователей, хакерские атаки и сбои в работе интернет-провайдеров;
- достоверность, полноту и актуальность Контента, размещённого другими Пользователями.

8.1.3. Совокупная имущественная ответственность Правообладателя перед Пользователем ограничивается суммой в размере 100 (сто) рублей. Данное ограничение применяется в максимально допустимой законом степени.

8.2. Ответственность Пользователя

8.2.1. Пользователь несёт полную ответственность за свои действия при использовании Бота и/или Приложения, включая размещаемый Контент и взаимодействие с другими Пользователями.

8.2.2. Пользователь несёт полную ответственность за достоверность, актуальность и полноту предоставленных персональных данных, включая дату рождения. Правообладатель не проверяет достоверность возраста Пользователя при удалённой регистрации и не несёт ответственности за последствия предоставления недостоверных сведений. В случае выявления недостоверности персональных данных Правообладатель имеет право заблокировать такие данные и приостановить доступ Пользователя к сервисам Федерации до их уточнения.

8.2.3. В случае нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения, Правообладатель вправе приостановить или прекратить доступ Пользователя к Боту и/или Приложению без предварительного уведомления.

8.3. Общие положения

8.3.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор).

9. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

9.1. Использование Бота и/или Приложения означает добровольное согласие Пользователя на обработку его персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и Политикой обработки персональных данных Ф.О.К.С.

9.2. Обработка персональных данных осуществляется в целях:
- предоставления Пользователю доступа к функционалу Бота и/или Приложения;
- идентификации Пользователя;
- организации игрового процесса;
- оказания технической поддержки;
- улучшения качества Бота и/или Приложения;
- информирования о новостях, акциях и мероприятиях.

9.3. Перечень обрабатываемых персональных данных определён в Политике обработки персональных данных Ф.О.К.С.

9.4. Пользователь вправе отозвать своё согласие на обработку персональных данных, направив соответствующее уведомление Правообладателю. Отзыв согласия влечёт удаление Учётной записи Пользователя и прекращение доступа к Боту и/или Приложению.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. В случае возникновения разногласий Стороны обязуются разрешать их путём переговоров.

10.2. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней.

10.3. При недостижении согласия спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы либо в суде общей юрисдикции по месту нахождения Правообладателя в соответствии с подсудностью, установленной процессуальным законодательством.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его акцепта Пользователем (начала использования Бота и/или Приложения) и действует бессрочно.

11.2. Пользователь вправе в любой момент расторгнуть Соглашение, прекратив использование Бота и/или Приложения и удалив свою Учётную запись.

11.3. Правообладатель вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке в случае нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения.

11.4. Все уведомления и сообщения по настоящему Соглашению направляются по электронной почте или через функционал Бота и/или Приложения.

11.5. Настоящее Соглашение составлено на русском языке и регулируется законодательством Российской Федерации.

12. РЕКВИЗИТЫ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ

Индивидуальный предприниматель Апциаури Звиад Теймуразович

- ОГРНИП: 324508100517988
- ИНН: 151008158772
- Адрес: 143914, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Никольско-Архангельский, ш. Энтузиастов, д. 2/2
- Телефон: +7 (968) 600-31-11
- E-mail: zviad.auri@mail.ru